

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4987/2531

นาย มงคล เอี่ยมเยี่ยม
สหกรณ์ เกษตร เมือง นครศรีธรรมราช
จำกััด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 119, มาตรา 702

โจทก์มอบให้ ช. พนักงานของสหกรณ์การเกษตรจำเลยนำที่ดินของโจทก์ไปจดทะเบียนจำนองประกันเงินกู้ของโจทก์ที่จะกู้จากจำเลยแต่ ช. กลับนำที่ดินของโจทก์ไปจดทะเบียนจำนองประกันเงินกู้ของ ล. จึงเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของโจทก์ นิติกรรมจำนองที่ดินดังกล่าวจึงเกิดขึ้นเพราะโจทก์สำคัญผิดในสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 119

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 330, 388 จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทสหกรณ์จำกัด นายชะแลง พนักงานของจำเลยได้ใช้กลฉ้อฉลโจทก์ให้โจทก์จดทะเบียนจำนองที่ดินดังกล่าวกับจำเลยเพื่อประกันหนี้เงินกู้ของนางละออง ความจริงโจทก์ประสงค์จะกู้เงินจำเลยเองและจำนองที่ดินดังกล่าวประกันหนี้ การจดทะเบียนจำนองดังกล่าวผิดเจตนาของโจทก์ในสาระสำคัญแห่งนิติกรรม โจทก์บอกล้างและให้จำเลยไปเพิกถอน แต่จำเลยไม่ปฏิบัติตาม ขอให้จำเลยเพิกถอนหรือปลดจำนองที่ดินดังกล่าว จำเลยให้การว่า การกู้เงินและจำนองได้กระทำโดยชอบด้วย

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับแล้วไม่มีการใช้กลฉ้อฉลหรือผิดเจตนาของโจทก์ขอให้
ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์
ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาตามฎีกาโจทก์ว่า โจทก์จดทะเบียนจำนองโดย
สำคัญผิดในสาระสำคัญแห่งนิติกรรมหรือไม่ และจำเลยจะต้องรับผิดชอบต่อกลฉ้อฉลของ
นายชะแลงหรือไม่ ปัญหาว่าโจทก์สำคัญผิดในสาระสำคัญของนิติกรรม โจทก์นำสืบ
ว่า นายชะแลงพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยมาชวนโจทก์ให้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ต่อ
มาโจทก์นัดนายชะแลงว่าจะไปขอกู้เงิน นายชะแลงว่าต้องมี น.ส.3 และบัตรประจำ
ตัวประชาชน โจทก์เอา น.ส.3 จำนวน 2 ฉบับ และบัตรประจำตัวประชาชนไปให้นาย
ชะแลง แล้วต่อมาไปรับเอกสารในซองสีน้ำตาลจากบ้านนายชะแลง ซึ่งนายชะแลงปิด
ผนึกไว้ โจทก์ไม่ได้อ่านว่าในซองสีน้ำตาลมีเอกสารอะไร มีข้อความว่าอะไร เอาซองสี
น้ำตาลไปให้เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอปากพนัง เจ้าพนักงานที่ดินให้โจทก์และภรรยา
ลงชื่อ เมื่อโจทก์และภรรยาลงชื่อแล้ว เจ้าพนักงานที่ดินมอบ น.ส.3 ทั้ง 2 ฉบับ และ
เอกสารอื่นอีก 4 ฉบับ คืนให้โจทก์โจทก์ก็กลับมาอ่านดูแล้ว เห็นว่า ไม่ตรงกับเจตนา
ของโจทก์เพราะเป็นการจำนองประกันเงินกู้นางละออง สินชัย จำนวน 35,000 บาท
จึงไปหานายชะแลง นายชะแลงว่าโจทก์เป็นคนกู้ ประมาณ 1 เดือน ต่อมาโจทก์จึงไป
แจ้งนายเคล้าผู้จัดการของจำเลย และจำเลยได้ตั้งกรรมการสอบความผิดของนาย
ชะแลงแล้ว ลงมติให้ไล่นายชะแลงออกเพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง จำเลยนำสืบ
ว่า ผู้ที่จะขอกู้เงินได้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ เรื่องนี้ตามเอกสารนางละออง สินชัย
สมาชิกสหกรณ์ได้ขอกู้เงินโดยมีหนังสือรับรองจากประธานกลุ่มโจทก์เป็นเจ้าของ
หลักประกันคณะกรรมการของจำเลยพิจารณาแล้วอนุมัติให้กู้ได้ จึงได้ให้ประธาน
สหกรณ์และเลขานุการสหกรณ์ไปลงชื่อรับจำนองที่สำนักงานที่ดินอำเภอปากพนัง ได้
ผ่านขั้นตอนของกฎหมายทุกอย่าง ตามข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำสืบมานี้เห็นว่า
โจทก์มอบให้นายชะแลงไปทำเรื่องเพื่อขอกู้เงินจากสหกรณ์การเกษตรเมือง

นครศรีธรรมราช จำกัด จำเลย โดยนำที่ดินของโจทก์จดทะเบียนจำนองเป็นประกัน
เงินกู้ของตนเอง แต่นายชะแลงกลับดำเนินการจดทะเบียนจำนองที่ดินของโจทก์เป็น
ประกันเงินกู้ของนางละออง เป็นเงิน 35,000 บาท โจทก์ทราบเรื่องจึงแจ้งให้นาย
เคล้าผู้จัดการของจำเลยทราบ จำเลยได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดของนาย
ชะแลงแล้วคณะกรรมการลงมติให้ไล่นายชะแลงออก เพราะประพฤติชั่วอย่างร้าย
แรงดังนี้แสดงว่า การที่โจทก์มอบให้นายชะแลงไปดำเนินการเป็นการผิด
วัตถุประสงค์ของโจทก์ นิติกรรมจำนองที่ดินของโจทก์จึงเกิดขึ้นเพราะโจทก์สำคัญ
ผิดในสาระสำคัญแห่งนิติกรรม และเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 119 ส่วนปัญหาที่ว่าจำเลยต้องรับผิดชอบของนายชะแลงหรือไม่นั้น
เห็นว่าเมื่อนิติกรรมจำนองดังกล่าวเป็นโมฆะกรรม อันเป็นการเสียเปล่าแล้วจึงไม่
ต้องวินิจฉัยในปัญหานี้อีก ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องมานั้น ไม่
ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้จำเลยจดทะเบียนเพิกถอนนิติกรรมจำนองที่ดินหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 330 และ 388 หมู่ที่ 2 ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก
อำเภอปากพั่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
